

Правен брифинг и регистър на въпросите към адвоката

Платформа за продажба и дарение на детски стоки между потребители — преглед на приложимата българска и европейска правна рамка, разпределение на отговорността и работен план за консултация.

ИЗГОТВЕН ЗА

Среща с правен
консултант / адвокат

ЮРИСДИКЦИЯ

Република България ·
ЕС

ВЕРСИЯ

v1.0 — 11.06.2026 г.

ВАЖНО: Този документ представлява вътрешен работен материал, изготвен от екипа на MomVibe, и НЕ съставлява правен съвет. Целта е да послужи като структурирана основа за обсъждане с правоспособен адвокат. Окончателните решения, договорната документация и стратегията за съответствие следва да бъдат потвърдени от квалифициран юрист след индивидуален анализ.

Карта на документа

- 01 Резюме на консултацията — какво искаме да постигнем**
Цел на срещата, очаквани резултати, контролен списък.
- 02 Профил на платформата MomVibe**
Бизнес модел, потоци на данни, обработвани категории информация.
- 03 Приложима правна рамка**
Български закони, регламенти на ЕС, секторни актове.
- 04 Лични данни — GDPR, 3ЗЛД и роли**
Контрольор, обработващ, основания, специални категории, права на субектите.
- 05 Защита на потребителя при онлайн продажби**
Договори от разстояние, право на отказ, рекламации, нелоялни практики.
- 06 Отговорност на оператора на платформата**
Посредник vs. продавач, DSA, потребителско съдържание (UGC).
- 07 Отговорност при доставка — куриерски процес**
Еконт, Спийди, Vox Now, наложен платеж, повреди, загуби, връщания.
- 08 Отговорност при изтичане на лични данни (Data Breach)**
Уведомяване на КЗЛД, на субектите, имуществени щети, глоби.
- 09 Плащания, Stripe и фискални задължения**
PCI DSS, chargebacks, ескроу, TakeANap, ДДС.
- 10 Съдържание, генерирано от потребители (UGC)**
Авторски права, опасни стоки, фалшификати, нотификация и сваляне.
- 11 Малолетни и непълнолетни лица**
Снимки на деца, регистрация, маркетинг към семейства.
- 12 Бизнес профили и абонаменти**
B2B договори, автоматично подновяване, 3ЗП за търговци.
- 13 Препоръчителен пакет от вътрешни документи**
Какво трябва да съществува, преди публична експлоатация.
- 14 Регистър на въпросите към адвоката**
Подредени по теми, готови за работна сесия.
- 15 Диаграми и приложения**
Визуални карти на отговорността и процесите.

Резюме на консултацията

MomVibe е дигитална платформа от тип *peer-to-peer marketplace*, която позволява на родители (предимно майки) да продават или даряват употребявани детски стоки — дрехи, играчки, колички и подобни. Платформата интегрира електронни плащания, куриерски услуги, обмен на съобщения в реално време, потребителски рейтинги и бизнес профили с абонаментен модел.

Преди публично пускане в експлоатация е необходимо да бъдат изяснени и документирани правните отношения, отговорността между участниците и техническите и организационни мерки за защита на личните данни. Този документ обобщава известните области на риск и поставя въпросите, на които очакваме отговори от адвоката, за да изградим устойчива и проверима юридическа позиция.

Цели на консултацията

1. **Установяване на правния статут на платформата** — посредник, продавач, доставчик на услуги на информационното общество, или хибридна позиция за различните функционалности.
2. **Разпределение на отговорността** — между MomVibe, продавачите-потребители, купувачите, куриерските партньори и платежния процесор Stripe.
3. **Стратегия за съответствие с GDPR / ЗЗЛД** — включително процедури при инциденти и регистър по чл. 30.
4. **Договорна документация** — Общи условия, Политика за поверителност, DPA с обработващите, бизнес условия.
5. **План за реакция при течове** — структуриран отговор в първите 72 часа и след това.
6. **Регулаторна готовност за DSA и евентуално DMA** — според оборота и потребителската база.

КЛЮЧОВО ОЧАКВАНЕ

След срещата следва да разполагаме с приоритизиран списък от действия с указани срокове, отговорници и приблизителна оценка на правния риск (висок / среден / нисък) за всяка препоръка.

Профил на платформата MomVibe

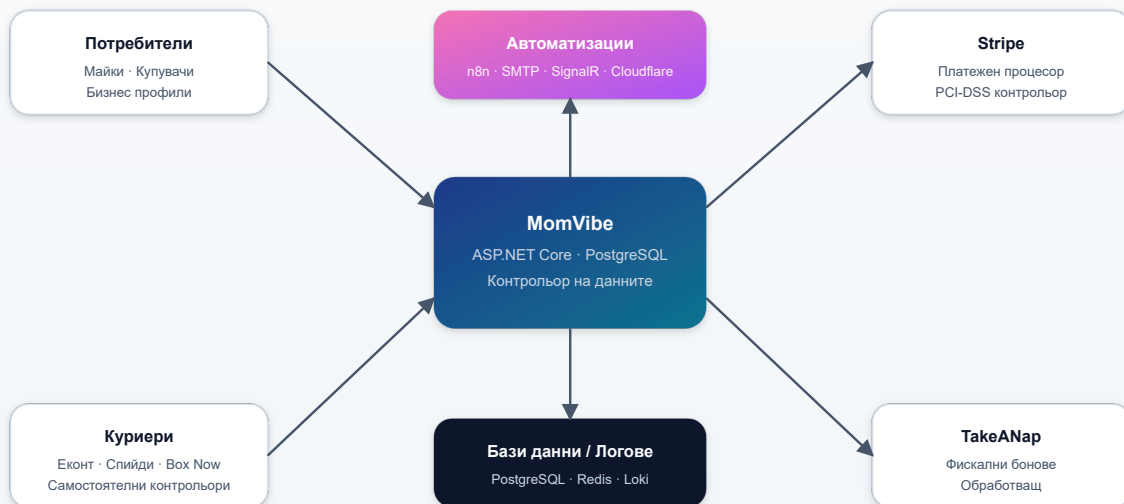
2.1 Бизнес модел и потребителски групи

Платформата обслужва три ясно разграничени потребителски сегмента, всеки от които поражда отделни правни задължения за оператора.

СЕГМЕНТ	ТИП ОТНОШЕНИЯ	КЛЮЧОВИ ПРАВНИ РЕГУЛАЦИИ
Физически лица — продавачи	C2C продажби, дарения, размяна	ЗЗД, ЗДДФЛ (при значителен оборот), GDPR
Физически лица — купувачи	Договор от разстояние с друго ФЛ чрез платформа	ЗЗП (ограничено приложение при C2C), ЗЗД
Бизнес профили	B2C продажби, абонамент за листване	ЗЗП, ЗДДС, ЗЕТ, Регламент за гео-блокиране
Допълнителни роли	Лекари (отзиви), детски-приятелски обекти, промоутъри	Защита на репутацията, GDPR — специални категории

2.2 Технологична карта и интеграции

Диаграма 1 · Архитектура и потоци на лични данни



Потоци на данни: всяка стрелка отбелязва преминаване на лични данни през граница на отговорност. Куриерите и Stripe действат като самостоятелни контролори за част от данните, докато TakeANap и n8n са обработващи (processors).

2.3 Категории обработвани данни

КАТЕГОРИЯ	ПРИМЕРИ	ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
Идентификационни	Имена, e-mail, телефон, аватар	Средна
Адресни	Адреси за доставка, офиси на куриер	Средна
Финансови	Стойност на транзакции, история на плащания (картови данни се обработват от Stripe)	Висока
Поведенчески	Лайкове, follows, разглеждани обяви, sessions	Ниска
Комуникационни	Чат съобщения между потребители (1:1)	Висока
Технически	IP, device fingerprint, browser, лог-файлове	Средна
UGC / снимки	Снимки на стоки, евентуални снимки на деца	Висока
Здравна (косвена)	Бebешки храни, лекарствени помощни средства, отзиви за лекари	Висока
Документи (KYC при бизнес)	Бизнес профили — БУЛСТАТ / удостоверения	Средна

ВНИМАНИЕ — СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ

Отзивите за лекари и темите около бебешки храни могат да попаднат в обхвата на чл. 9 GDPR (здравни данни). Дори при анонимизация съществува риск от реидентификация. Това трябва изрично да се обсъди с адвоката.

Приложима правна рамка

Платформата работи под няколко припокриващи се правни режима. Идентифицирането на приложимата норма за всеки конкретен процес е основна задача за консултацията.

3.1 Европейско право

АКТ	КРАТКО ОПИСАНИЕ	РЕЛЕВАНТНОСТ
EU Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)	Общ регламент относно защитата на данните	Целостен обхват — всички обработки на лични данни
EU Регламент (ЕС) 2022/2065 (DSA)	Регламент за дигиталните услуги	Hosting / онлайн платформа с потребителско съдържание
EU Регламент (ЕС) 2022/1925 (DMA)	Регламент за дигиталните пазари	Само ако се достигнат прагове на „gatekeeper“ — индикативно нисък риск
EU Директива 2011/83/ЕС	Права на потребителите при дистанционни договори	Транспонирана чрез ЗЗП — приложима при B2C сделки
EU Директива (ЕС) 2019/770 и 2019/771	Цифрово съдържание / стоки	Приложима за бизнес продавачи, по-малко за C2C
EU ePrivacy Директива 2002/58/ЕО	Бисквитки, електронни съобщения, маркетинг	Изисква cookie banner и opt-in за маркетинг по e-mail
EU Регламент (ЕС) 2018/302	Гео-блокиране в ЕС	Ако се таргетира пазари извън България
EU PSD2 (Директива 2015/2366)	Платежни услуги	В обхвата на Stripe; MomVibe е освободен при изключение за „търговски агент“ или подобно
EU Регламент (ЕС) 2024/1689 (AI Act)	Изкуствен интелект	Минимална релевантност, освен ако се внедри AI assistant с висок риск

3.2 Българско законодателство

АКТ	РЕЛЕВАНТНОСТ ЗА MOMVIBE
BG Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)	Допълва GDPR, регулира КЗЛД
BG Закон за защита на потребителите (ЗЗП)	Договори от разстояние, нелоялни практики, рекламации
BG Закон за електронната търговия (ЗЕТ)	Информационни услуги, отговорност на посредници (чл. 13–17)
BG Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)	Договорно право, отговорност, неустойки
BG Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги	Електронни договори, подписи
BG Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)	Релевантен непряко чрез Stripe
BG Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)	За бизнес профили и собствените услуги на MomVibe
BG Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)	За продавачи-ФЛ при определени прагове
BG Наредба № Н-18 (фискални устройства)	Връзка с TakeANap за издаване на касови бонове
BG Закон за пощенските услуги	Връзка с куриерските партньори
BG Закон за марките и географските означения	Защита от продажба на фалшификати
BG Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)	Снимки и описания, генерирани от потребители
BG Закон за здравето / Закон за лекарствените продукти	Ако се препродават храни/добавки за бебета

РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ

Основни надзорни институции, с които може да се очаква контакт: **КЗЛД** (лични данни), **КЗП** (защита на потребителите), **НАП** (фиск), **ГД „Защита на потребителите“**, **МВР / Прокуратура** (при нарушения от потребители), **Европейска комисия** (за DSA при значителен размер).

Лични данни — GDPR, ЗЗЛД и роли

4.1 Роли на участниците

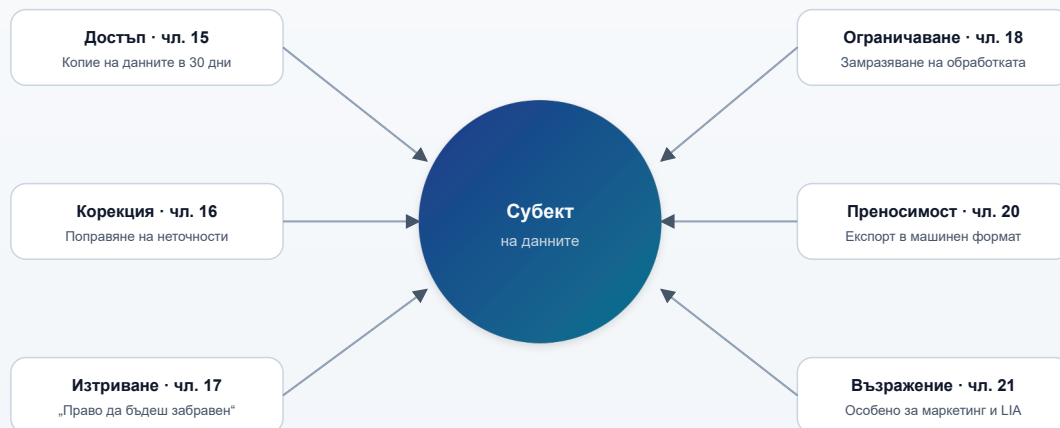
УЧАСТНИК	РОЛЯ ПО GDPR	ОБОСНОВКА
MomVibe	Администратор (controller)	Определя цели и средства за обработка на профили, обяви, чат
Куриери	Самостоятелен администратор	Куриерската услуга се извършва по тяхна отговорност
Stripe	Самостоятелен администратор	Платежен процесор; PCI-DSS отговаря пред субектите за картови данни
TakeANap	Обработващ (processor)	Издава фискални бонове по поръчка на MomVibe
n8n self-hosted	Част от инфраструктурата на MomVibe	Не е отделен обработващ, ако се хоства локално
Cloudflare	Обработващ	WAF / Turnstile, преминава IP, headers
SMTP доставчик	Обработващ	e-mail транспорт
Хостинг доставчик	Обработващ	Съхранение на инфраструктура и бази

4.2 Основания за обработка (чл. 6 GDPR)

- **Изпълнение на договор (чл. 6, ал. 1, б. „б“)** — създаване на акаунт, изпълнение на покупка, чат относно сделка.
- **Законово задължение (б. „в“)** — фискални бонове, счетоводна архива, отговор пред КЗЛД/КЗП/НАП.
- **Жизненоважни интереси (б. „г“)** — много ограничено, например при сигнал за опасност от потребител.
- **Легитимни интереси (б. „е“)** — превенция на измами, модерация, сигурност, basic analytics; изисква баланс-тест (LIA).
- **Съгласие (б. „а“)** — маркетинг по e-mail, незадължителни бисквитки, push нотификации.

4.3 Права на субектите (чл. 12–22 GDPR)

Диаграма 2 · Карта на правата на потребителите



Срок за отговор: до 30 дни (възможно удължаване с 60 дни при сложни случаи). Отговорът се предоставя безплатно, освен при явно неоснователни или прекомерни искания.

4.4 Трансфер на данни извън ЕС/ЕИП

Stripe и евентуални инфраструктурни доставчици могат да изпращат данни към САЩ или други държави. Прилагане на **Standard Contractual Clauses (SCC)** и/или **EU-US Data Privacy Framework** е задължително. Необходимо е да бъде направена оценка **Transfer Impact Assessment (TIA)**.

4.5 Технически и организационни мерки (чл. 32)

- JWT + refresh token ротация, ASP.NET Core Identity;
- Криптиране в трафика (TLS) и за чувствителни колони (предложение: pgcrypto за чат);
- Cloudflare Turnstile срещу автоматизирани атаки;
- Rate limiting, CSP, security headers, blocked-user middleware;
- Outbox pattern за надеждна доставка на събития;
- Loki за журнали с 31-дневна ретенция;
- Резервни копия (трябва да се документират политика и тестване на възстановяване).

ПРЕПОРЪКА

Изготвяне на формална **DPIA** (Data Protection Impact Assessment) за поне три процеса: чат комуникация, модерация на UGC и обработка на снимки с възможни деца.

Защита на потребителя при онлайн продажби

5.1 Различия C2C vs. B2C

Когато продавачът е **физическо лице, което не извършва търговска дейност**, ЗЗП и Директивата за дистанционните договори не се прилагат пряко. Между двете ФЛ действа общата уредба на ЗЗД. Когато продавачът е **бизнес профил** или физическо лице, извършващо системна и възмездна дейност, режимът на ЗЗП е приложим.

5.2 Право на отказ (B2C)

- 14-дневен срок без посочване на причина (чл. 50 ЗЗП);
- Изключения: персонализирани стоки, бързо разваляеми, разпечатани хигиенни (важно за бебешки стоки), и др.;
- Информацията за упражняване на правото трябва да се предоставя **преди сключването** на договора, включително формуляр.

5.3 Гаранции и reklamации

- Законова гаранция за съответствие — 2 години за нови потребителски стоки от търговец;
- За употребявани стоки между ФЛ — само договорна отговорност и общи правила на ЗЗД (скрити недостатъци, чл. 193 и сл.);
- Процедура за подаване на reklamация в MomVibe — необходим е ясен flow.

5.4 Нелоялни практики и прозрачност на цените

- Забрана за подвеждаща reklama (ЗЗП, чл. 68г и сл.);
- Прозрачно показване на крайна цена, такси за доставка и допълнителни такси преди финализиране;
- Забрана на „dark patterns“ — изрично в обхвата на DSA.

5.5 OPC / ADR — алтернативно решаване на спорове

Платформата трябва да предоставя линк към платформата **ODR на Европейската комисия** и да информира за достъп до помирнителни комисии към КЗП. Контактна точка за спорове е задължителна.

Отговорност на оператора на платформата

6.1 Hosting / посредническа отговорност

По чл. 16 ЗЕТ и чл. 6 DSA операторът на „hosting“ услуга не отговаря за съдържанието, освен ако: (а) има **фактическо знание** за незаконна дейност, или (б) след узнаване **не действа експедитивно** за премахване или блокиране.

Този режим обаче **не покрива** ситуации, в които платформата сама се представя като продавач или поема активна редакторска роля. Необходимо е тестване на всеки flow дали запазва „неутралност“.

6.2 Задължения по DSA

ЗАДЪЛЖЕНИЕ	ЧЛЕН	ТЕКУЩ СТАТУС MOMVIBE
Notice & Action механизъм	чл. 16 DSA	Частично — система AbuseReport
Statement of Reasons при модерация	чл. 17 DSA	Частично — ModerationLog
Вътрешна жалба срещу решения	чл. 20 DSA	Частично — ModerationAppeal
Извън-съдебно решаване на спорове	чл. 21 DSA	Нужно описание в Общи условия
Trader traceability (KYC)	чл. 30 DSA	Изисква се за бизнес профили
Прозрачност на препоръчвания	чл. 27 DSA	Зависи от наличието на алгоритъм
Защита на ненавършилите пълнолетие	чл. 28 DSA	Изрични мерки и забрана на профилирана реклама

6.3 Активна или пасивна роля

Включване на функции като „препоръчани обяви“, бундели, ценови предложения от системата, рейтинги от модератор и др. може да отслаби защитата по чл. 16 ЗЕТ и да доведе до пряка отговорност за съдържанието.

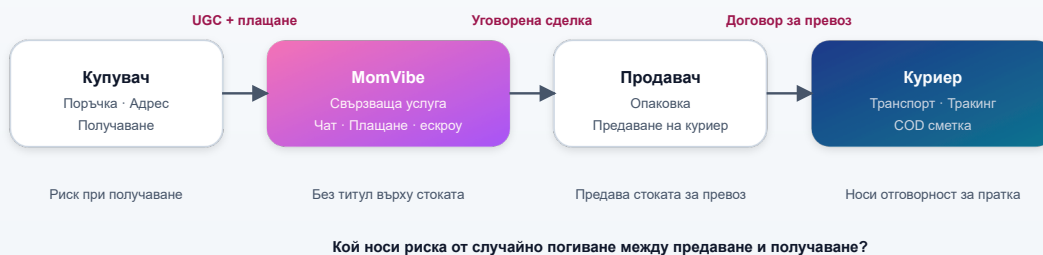
РИСК

Системата за **ItemModerationLog** и автоматичното сваляне при сигнал е добре, но всеки случай на **намеса в съдържанието** (редакция, превод, автоматично озаглавяване) изисква правен анализ за пасивност.

Отговорност при доставка

7.1 Договорна верига и преминаване на риска

Диаграма 3 · Верига на отговорност при доставка



По чл. 24, ал. 2 от Конвенцията CMR и съответните национални правила, превозвачът носи отговорност за пратката. Спрямо потребителя обаче приложение намира и чл. 50 ЗЗП при B2C — рискът преминава при фактическо получаване.

7.2 Стандартни проблеми

- **Загубена пратка** — кой възстановява сумата на купувача? Платформата (от ескроу), продавачът или куриерът?
- **Повредена пратка** — необходима е процедура за документиране (снимков протокол при получаване).
- **Несъответствие на стоката** — снимки на обявата vs. реална стока. Кога MomVibe удържа ескроу плащане?
- **Наложен платеж (COD)** — кой носи риска при отказ на купувача да получи пратката? Кой плаща обратната доставка?
- **Връщания** — за B2C задължително 14-дневният прозорец; за C2C — само по уговорка.
- **Грешен получател / адрес** — отговорност при подаване на грешни данни от потребител.

7.3 Договори с куриерите

С Еконт, Спийди и Vox Now следва да съществуват подписани:

- Рамков договор за услуги, в който е ясно дефинирано кой е *подател*;
- Споразумение за обработка на лични данни (DPA) при необходимост;

- Условия за „експресно“ обработване на загуби / щети;
- Лимити на отговорността на куриера (обикновено по теглова единица).

ДИСКУСИЯ

Необходимо е изричен модел „кой е подател на пратката пред куриера“ — MomVibe, продавачът или хибридна схема? Този избор променя цялата верига на отговорност.

Отговорност при изтичане на лични данни

8.1 Дефиниция и обхват

Под „нарушение на сигурността на личните данни“ (чл. 4, т. 12 GDPR) се разбира всяко нарушение, водещо до случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, неоторизирано разкриване или достъп до лични данни.

8.2 Хронология на действията

Диаграма 4 · Хронология на реакция при инцидент



Целият процес следва да бъде документиран — съществуването на регистър не подлежи на договаряне.

Часовникът от 72 часа започва от **фактическото узнаване** на нарушението, независимо от потвърждението на обхвата. Закъснението изисква мотивиране пред КЗЛД.

8.3 Сценарии и разпределение на отговорността

СЦЕНАРИЙ	ПЪРВИЧНА ОТГОВОРНОСТ	ВЪЗМОЖНА СОЛИДАРНОСТ
Външна атака с пробив в нашата БД	MomVibe (като контролор)	Хостинг при доказан пропуск; разработчици при груба небрежност
Изтичане през SMTP / e-mail	MomVibe споделено със SMTP доставчика	Доставчикът — ако е нарушил DPA
Изтичане от куриер	Куриерът като самостоятелен контролор	MomVibe — ако е предал данни без основание
Изтичане от Stripe	Stripe	MomVibe — само за частта от данни в нашия портал
Грешка на служител / разработчик	MomVibe	Регрес към служителя при умишлено или грубо небрежно деяние
Изтичане през чат (1:1 между потребители)	MomVibe — за съхранение; потребителите — за съдържание	Възможен регрес
Експозиция през API без auth	MomVibe (high impact bug)	—

8.4 Парични последици

- **Административни санкции (чл. 83 GDPR)** — до 10 / 20 млн. EUR или 2% / 4% от световния годишен оборот, която сума е по-голяма.
- **Имуществени и неимуществени вреди** по чл. 82 GDPR (вкл. колективни иски по Директива (ЕС) 2020/1828).
- **Регрес** между съвместни администратори или администратор-обработващ съгласно чл. 82, ал. 5 GDPR.
- **Репутационни щети** — необходима е готова комуникационна стратегия.

ВИСОКОРИСКОВИ ДАННИ В MOMVIBE

Чат съобщенията между потребители, адресите за доставка, поведенческият профил и евентуалните снимки на деца са най-чувствителните активи. Те трябва да получат най-високо ниво на криптиране и достъп.

8.5 Реакция към субектите

- Уведомление с ясен език без правен жаргон;
- Описание на естеството на нарушението, последиците, мерките;
- Препоръки за самозащита (смяна на парола, наблюдение на банкови сметки);
- Контактна точка (DPO или специален e-mail);
- Канал за безплатна юридическа консултация — добра практика, не задължение.

Плащания, Stripe и фискални задължения

9.1 Платежен модел

Платформата използва **Stripe Checkout** като основен метод, „Wallet“ като форма на временно държане на средства (escrow) до потвърждаване на сделката и „Pay on spot“ (наложен платеж или предаване „на ръка“).

9.2 PCI-DSS

Стандартът PCI-DSS изисква, че при пренасочване към Stripe Checkout MomVibe попада в **SAQ-A** категория (минимални изисквания), доколкото няма пряк контакт с картови данни. Това е възможно най-добрата позиция и трябва да бъде запазена. Всеки fronted iframe / Stripe Elements преминава към **SAQ-A-EP**, което изисква допълнителна документация.

9.3 Ескроу-подобен механизъм и регулация

Държането на средства за смета на потребители (Wallet) може да породя въпрос дали MomVibe не извършва **платежна услуга** по смисъла на PSD2 / ЗПУПС. Възможни изключения:

- „Търговски агент“ (чл. 3, б. „б“ PSD2);
- „Ограничена мрежа“ (чл. 3, б. „к“);
- Използване на Stripe Connect / Stripe Treasury като лицензиран оператор.

РЕГУЛАТОРЕН РИСК

Държането на потребителски средства **в собствена сметка** на MomVibe без лиценз или ясно изключение е значителен риск (изисква се лиценз от БНБ). Препоръчително решение е делегиране изцяло на Stripe Connect.

9.4 Chargebacks и спорни плащания

- Цикъл от 60–120 дни в зависимост от картовата мрежа;
- MomVibe носи разходите за обработка (~15–25 EUR) дори при отхвърлен chargeback;
- Необходим е процес за документиране на сделката (чат, снимки, тракинг номер) с цел доказване;
- Срокът за съхранение на доказателствата трябва да отговаря на изискванията на картовите мрежи и ЗДДС.

9.5 Фискални бонове и счетоводство

- За продажби от бизнес профили: задължителен е фискален бон по Наредба Н-18 (издаване чрез TakeANap);
- За продажби между ФЛ: липсва изискване за фискален бон, но при системна дейност потребителят може да попадне под ЗДДФЛ;
- MomVibe следва да публикува ясно **предупреждение** към продавачите, че собствените им данъчни задължения остават тяхна отговорност.

9.6 ДДС и пакет за е-търговия

При значителен оборот и продажби в ЕС е приложим режимът на **OSS (One Stop Shop)** по реформата от 2021 г. Необходимо е регистрационно решение по ЗДДС, дори когато оборотът е под прага в България.

Съдържание, генерирано от потребители (UGC)

10.1 Принципи

Потребителите запазват авторски права върху своите снимки и описания, но предоставят на MomVibe неизключителен, безвъзмезден лиценз за хостинг, показване и преразпространение в рамките на услугата. Това трябва да е изрично уредено в Общите условия.

10.2 Забранени категории

- Бебешки храни, добавки и лекарства, които изискват специален режим;
- Стоки без сертификат за безопасност (играчки без CE);
- Реплики и фалшификати (марково оборудване, дизайнерски маркови дрехи);
- Електрически уреди без декларация за съответствие;
- Стоки, които са втора употреба, но влизат в забранителни списъци (определени седалки за кола след катастрофа).

10.3 Снимки с деца

ВИСОК РИСК

Снимки на бебешки колички или дрехи често съдържат образ на дете. Това поражда:

- Обработка на „биометрични данни в широк смисъл“;
- Изискване за съгласие от двамата родители;
- Право на изтриване, преимуществено пред интереса на платформата.

Препоръка: автоматичен blur на лица или категорична забрана за публикуване на снимки с разпознаваеми деца.

10.4 Авторски права

- Notice and Takedown процедура (DSA чл. 16);
- Контактна точка за носители на права;
- Срок за реакция — обикновено 24 часа за очевидни случаи.

Малолетни и непълнолетни лица

По чл. 8 GDPR съгласие за услуги на информационното общество се счита за валидно, когато детето е навършило 14 години (по българско право; ЕС дава възможност 13–16). За по-малки деца съгласие предоставя носителят на родителската отговорност.

- MomVibe не следва да позволява регистрация под 18 г. (търговски действия);
- Маркетинговите кампании към семейства не са същото като маркетинг към деца;
- Профилираните препоръки към деца са забранени по DSA — не е приложимо тук.

Бизнес профили и абонаменти

- Абонаментни планове изискват ясно описание на услугата, цена, период, ред за прекратяване;
- Автоматично подновяване — позволено, но при изрично потвърдено информирано съгласие;
- Бизнес профилът не се ползва от потребителския режим на ЗЗП; приложими са общите правила на ТЗ и ЗЗД;
- Необходим КУС процес — БУЛСТАТ, представляващ, контакти, верификация;
- В договорите с бизнес профили да се предвиди регрес при некачествени стоки и потребителски жалби.

Препоръчителен пакет от вътрешни документи

Към потребителите (публични)

- Общи условия за ползване
- Политика за поверителност
- Политика за бисквитките и проследяващите технологии
- Политика за връщания и рекламации
- Политика за модерация и забранени стоки
- Условия за бизнес профили
- Изявление за съответствие с DSA
- Помощни „FAQ“ за процедури при спор

Вътрешни (към регулатор / одит)

- Регистър на дейностите по обработка (чл. 30 GDPR)
- DPIA за чат, UGC снимки, модерация
- План за реакция при инцидент (Incident Response Plan)
- Политика за достъп и роли (RBAC)
- Политика за резервни копия и възстановяване
- DPA с куриерите, SMTP, хостинг, TakeANap
- SCC за трансфери извън ЕС
- Регистър на оплакванията на субекти

13.1 Минимални секции в Общи условия

1. Дефиниции, страни, обхват;
2. Регистрация и закриване на акаунт;
3. Описание на услугата (включително граници на отговорността като посредник);
4. Правила за обяви — забранени стоки, модерация;
5. Сделки — оферти, плащане, доставка, ескроу;
6. Връщания, рекламации, спорове;
7. Авторски права и лиценз върху UGC;
8. Поведение на потребителите и санкции;
9. Отговорност и нейните ограничения;
10. Промени в Общите условия (нотификация и срок);
11. Приложимо право и подсъдност;
12. Информация за ОРС и контактна точка.

Регистър на въпросите към адвоката

Долните въпроси са организирани по тематика. Препоръчваме да се обсъждат в посочения ред, започвайки от структурните и правни въпроси и приключвайки с оперативните детайли.

14.1 Структура и правен статут

Q-01

Каква правно-организационна форма е оптимална за MomVibe — ООД, ЕООД, АД, или клонова структура за ЕС?

Контекст: множество роли (посредник, продавач на собствени услуги — абонаменти), очаквана международна експанзия.

Q-02

Какъв е правният статут на платформата — „услуга на информационното общество“, hosting, онлайн пазар по DSA, или хибрид?

Контекст: чл. 16 ЗЕТ и чл. 4–6 DSA — пасивен vs. активен посредник.

Q-03

Кога MomVibe губи защитата като посредник и започва да отговаря като продавач?

Контекст: фиचъри като автоматични bundles, AI assistant, препоръки, цени „от платформата“.

Q-04

Какви са минималните изисквания към официалния адрес, представителя, контактната точка и публичните данни на дружеството?

Контекст: ЗЕТ, DSA, ЗЗП.

14.2 Лични данни (GDPR / ЗЗЛД)

Q-05

Подлежи ли MomVibe на задължителна регистрация / нотификация пред КЗЛД, и при какъв обем се изисква DPO?

Контекст: чл. 37 GDPR — основната дейност е мониторинг на потребители в голям мащаб?

Q-06

Кои наши обработки изискват DPIA и от какъв формат? Може ли да предложите структура и доказателствена база?

Контекст: чат, UGC, модерация, профилиране за препоръки.

Q-07

Кои данни могат да се квалифицират като „специални категории“ (чл. 9) — например здравни данни от отзиви за лекари?

Контекст: евентуално премахване на отзивите за лекари ако рискът е твърде висок.

Q-08

Какви минимални срокове за съхранение трябва да приложим към различните категории данни?

Контекст: ЗДДС (10 г.), ЗСч (5 г.), ЗЗД (5 г. погасителна давност), GDPR минимизация.

Q-09

Кои наши настоящи практики НЕ съответстват на GDPR и трябва незабавно да бъдат коригирани?

Контекст: проверка на cookie banner, e-mail маркетинг, IP логване, retention.

Q-10

Каква е официалната процедура за упражняване на правата на субектите — формуляр, срок, ескалация?

Контекст: 30 + 60 дни, отказ при прекомерни искания.

14.3 Отговорност при изтичане на данни

Q-11

Каква е оптималната структура на план за реакция при инцидент с данни и кои външни специалисти трябва да бъдат вече ангажирани (адвокат, киберсигурност, PR)?

Контекст: цел — 72 часа от откриване до уведомяване на КЗЛД.

Q-12

Кога нарушението поражда задължение за уведомяване на субектите (чл. 34), и как се преценява „висок риск“?

Контекст: изтичане на телефони vs. изтичане на чат логове.

Q-13

Каква е персоналната отговорност на собствениците, мениджмънта и DPO при инцидент?

Контекст: гражданска / административнонаказателна / наказателна.

Q-14

Какви ограничения на отговорността са приемливи в Общите условия спрямо потребители-ФЛ и спрямо бизнес профили?

Контекст: чл. 143 ЗЗП — нелоялни клаузи.

Q-15

Препоръчвате ли застрахователно покритие „Cyber Liability“ и в какъв обхват за нашия размер?

Контекст: българския пазар за подобни полици.

Q-16

Какво е експозицията ни при колективен иск по Директива (ЕС) 2020/1828?

Контекст: транспонирана от Закона за изменение на ГПК (2023).

Q-17

При изтичане на чат съобщения, които могат да съдържат особено лични разкази (майчинско здраве), какви допълнителни мерки за репарация се очакват?

Контекст: неимуществени вреди — практика на ВКС.

14.4 Отговорност при доставка

Q-18

Кой следва да бъде „подател“ пред куриера — продавачът, MomVibe, или има хибриден модел?

Контекст: пряко влияе върху отговорността за щети.

Q-19

Каква е отговорността ни при наложен платеж (COD), ако купувачът откаже да получи пратката?

Контекст: разходи за обратна доставка, разпределение между страните.

Q-20

Кога рискът от случайно погиване на стоката преминава от продавача към купувача?

Контекст: при C2C vs. B2C; чл. 103 ЗЗП.

Q-21

Какъв е срокът и редът за рекламация при повредена пратка пред куриера, и как се отразява в нашите Общи условия?

Контекст: преглед при получаване, протокол за щета.

Q-22

Имаме ли право да удържаме сума от продавача при доказана неточност на обявата (грешен размер, скрит дефект)?

Контекст: ескроу, връщане на средствата от Wallet.

Q-23

При спор между купувач и продавач, кога е оправдано MomVibe да играе роля на „арбитър“, и какво е правното значение на нашето решение?

Контекст: dispute resolution, „Resolution Center“.

Q-24

Как трябва да изглеждат договорите ни с Еконт, Спийди и Vox Now, за да защитим максимално платформата?

Контекст: SLA, отговорност при щета, обработка на лични данни.

14.5 Плащания и финансови задължения

Q-25

Поражда ли „Wallet“ функционалността изискване за лиценз от БНБ като платежна институция?

Контекст: PSD2, чл. 3 ЗПУПС; ползване на Stripe Connect.

Q-26

Какъв е оптималният модел за издаване на фискални бонове и кога възниква задължение за касов апарат от страна на MomVibe?

Контекст: Наредба Н-18, интеграция с TakeANap.

Q-27

Кога физическо лице, продаващо чрез платформата, се квалифицира като „търговец“ за целите на ЗЗП и ЗДДФЛ?

Контекст: брой сделки, оборот, систематичност.

Q-28

Имаме ли задължение да отчитаме продавачи пред НАП (DAC7)?

Контекст: Закон за изменение на ДОПК (2023).

Q-29

Каква е политиката ни за chargebacks — преразпределение към продавача и срок за оспорване?

Контекст: документация на сделката за защита.

14.6 Съдържание и потребителски действия

Q-30

Каква е процедурата за „Notice & Action“ по DSA и кой може да бъде сертифициран „Trusted Flagger“?

Контекст: чл. 16 и чл. 22 DSA.

Q-31

Какъв е рискът ни от продажба на стоки, които изискват CE сертификати или специален режим (игралки, бебешки шапки със звуци, столчета за кола)?

Контекст: Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества.

Q-32

Как да процедираме при сигнал за фалшиви маркови стоки?

Контекст: ЗМГО, отговорност при бездействие.

Q-33

Какви мерки трябва да приложим при поява на снимки с разпознаваеми деца в обявите?

Контекст: чл. 8 GDPR, blurring, забрана.

Q-34

Какъв е лицензионният обем, който можем да изискваме върху потребителските снимки и описания?

Контекст: ЗАПСП — изключителен / неизключителен лиценз.

14.7 Договорна работа и общи условия

Q-35

Може ли да поемете изготвянето или ревизирането на пакета от вътрешни и публични документи, в какъв срок и с каква ангажираност?

Контекст: списък от секция 13.

Q-36

Какво е препоръчителното приложимо право и подсъдност в Общите условия?

Контекст: български съд за вътрешни сделки; защита на потребителя по неговото правило.

Q-37

Как да уредим уведомяване на потребителите за промени в Общите условия и кой срок предлагате?

Контекст: 30 дни — стандарт; възможност за отказ.

14.8 Деца и чувствителни случаи

Q-38

Каква е минималната възраст за регистрация в MomVibe и какъв процес ще ползваме за проверка?

Контекст: ЗЛС, GDPR чл. 8.

Q-39

Имаме ли задължения, ако чрез чат стане известно за заплаха за дете или насилие в семейство?

Контекст: задължение за уведомяване, Закон за закрила на детето.

14.9 Експанзия и допълнителни юрисдикции

Q-40

Какви правни промени са необходими при таргетиране на Румъния, Гърция, Германия?

Контекст: гео-блокиране, локални особености на потребителското право.

Q-41

Какъв е смисленият подход при евентуални продажби извън ЕС (Великобритания)?

Контекст: UK GDPR, separate cookie regime.

Диаграми и приложения

15.1 Стратегическа матрица „Риск × Спешност“

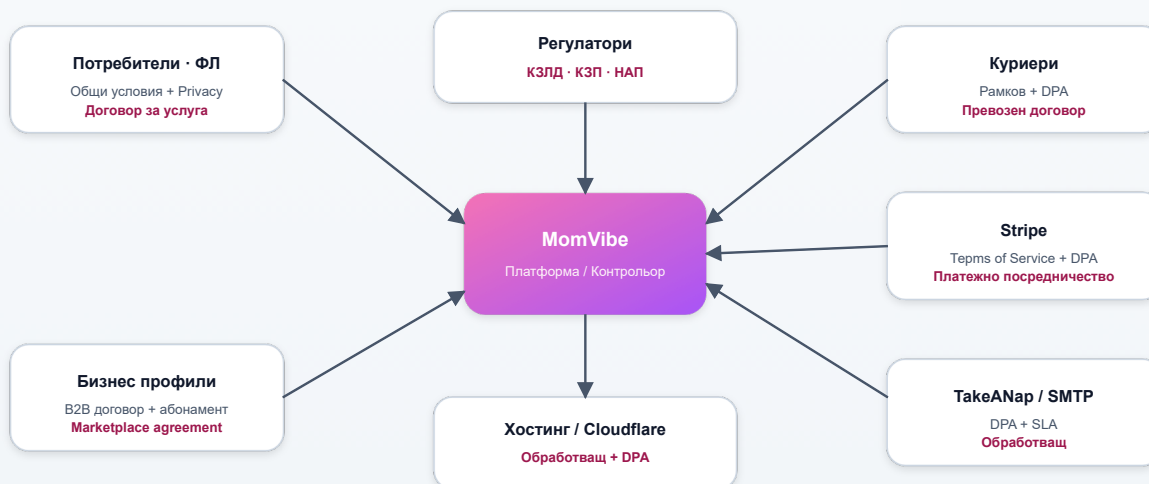
Диаграма 5 · Приоритизация на работата



Визуална карта за приоритизация. Червените точки изискват незабавна работа, оранжевите — в първите 30 дни, лилавите — в първото тримесечие, зелените — текущо.

15.2 Договорна карта на отношенията

Диаграма 6 · Договорни взаимоотношения и видове договори



Цялостен поглед върху страните, договорите и характера на отношенията. Документите в червен курсив са приоритетни за изготвяне.

15.3 Бърз чек-лист преди срещата с адвоката

Документи за подготовка

- Този брифинг (печатен + електронен);
- Архитектурна диаграма на платформата;
- Списък на интеграциите с трети страни;
- Текущи Общи условия (драфт) — ако има;
- Списък на категории събирани данни;
- Скрийншоти на основните потребителски потоци (регистрация, обява, плащане).

Цели и резултати

- План за действие с приоритети и срокове;
- Оферта за изготвяне на необходимите документи;
- Препоръка за вътрешен / външен DPO;
- Препоръка за застраховка;
- График на следващи срещи (примерно месечни);
- Списък на въпроси, изискващи допълнителен анализ.

Документ изготвен на 11.06.2026 г. за вътрешна употреба от екипа на MomVibe. Версия 1.0. Авторите запазват всички права. Този материал не съдържа правен съвет и не може да замени индивидуална консултация с правоспособен адвокат.